

DALAM MAHKAMAH RAYUAN SYARIAH SELANGOR

DI SHAH ALAM

Rayuan Mal No.: 10000-026-0115-2021

Antara

Kamarul Zaman Bin Sariman

...Perayu

Lwn

Rozana Binti Mat Sani

..Responden

DALAM MAHKAMAH TINGGI SYARIAH SELANGOR

DI SHAH ALAM

Kes Saman Mal No.: 10100-026-0007-2017

Antara

Rozana Binti Mat Sani

...Plaintif

Lwn

Kamarul Zaman Bin Sariman

...Defendan

[Mahkamah Rayuan Syariah Selangor Di Shah Alam, YAA Datuk Haji Mohd Radzi bin Abd Latif (Pengerusi), YA Dato' Haji Mohamad Shakir bin ABdul Hamid (Panel) dan YA Dato' Haji Abas bin Nordin (Panel) Pada 12 Disember 2024 bersamaan 10 Jamadilakhir 1446H]

[Kes Mal (Rayuan) No. : 10000-026-0115-2021]

[Rayuan Terhadap Perintah Ubah Perintah Hak Jagaan Anak Di Bawah Seksyen 76 Enakmen Undang-Undang Keluarga Islam (Negeri Selangor) 2003]

Peguam Syarie Perayu : Puan Syahirah binti Zainol Alam (Tetuan Muiz Samsuri & Co.)

Peguam Syarie Responden : Puan Fariah binti Md Isa (Tetuan Fariah & Associates)

ALASAN PENGHAKIMAN

PENDAHULUAN

[1] Kes ini adalah suatu rayuan yang difailkan oleh Pihak Perayu pada 26/10/2021 terhadap sebahagian keputusan yang telah dibuat oleh YA Hakim Mahkamah Tinggi Syariah di Shah Alam Selangor pada 20/10/2021 dalam Kes Saman No. : 10100-026-0007-2017 sepertimana berikut –

1. Mahkamah memerintahkan bahawa hak jagaan anak yang bernama Nurin Ariana binti Kamarulzaman No. Mykid: 121112-10-1510 dan Nurin Arissa binti Kamarulzaman No. Mykid: 121112-101588) diletakkan dibawah jagaan Defendan (bapa).
2. Mahkamah memerintahkan Plaintiff diberikan hak lawatan dengan anak-anak tersebut sebanyak 2 kali sebulan pada hari Sabtu atau Ahad pada hujung minggu kedua dan keempat. Hak lawatan anak-anak tersebut bermula jam 9.00 pagi dan hendaklah dipulangkan jam 9.00 malam pada hari yang sama.

3. Mahkamah memerintahkan tempat pengambilan dan pemulangan anak-anak tersebut adalah di alamat tempat tinggal Defendan atau mana-mana tempat yang dipersetujui oleh pihak-pihak.
4. Mahkamah memerintahkan Plaintiff diberikan hak bersama dan bermalam apabila anak-anak tersebut mencapai umur sepuluh (10) tahun sebanyak dua kali sebulan pada minggu kedua dan keempat, bermula jam 9.00 pagi hari Sabtu dan hendaklah dipulangkan sebelum jam 9.00 malam pada hari ahad.
5. Mahkamah memerintahkan Defendan atau wakilnya ditegah menghalang atau mengganggu anak-anak tersebut bersama Plaintiff.
6. Mahkamah memerintahkan Polis Diraja Malaysia (PDRM) memastikan pelaksanaan perintah ini.
7. Kegagalan mematuhi perintah ini merupakan satu penghinaan terhadap Mahkamah ini dan boleh dikenakan tindakan komital.
8. Mahkamah memerintahkan bahawa Perintah Interim Hadhanah Permohonana No. 10100-038-0082-2017 adalah dibatalkan.

[2] Responden (Plaintif) dalam rayuan ini telah memfailkan Notis Rayuan Balas pada 1/11/2021.

[3] Berdasarkan Rekod Rayuan di muka surat 291-295 Rekod Rayuan, Perayu iaitu Defendan di dalam kes bicara telah mengemukakan Alasan Rayuan pada 26/1/2024 yang mengandungi sembilan (9) Alasan Rayuan sepertimana berikut –

- i. Yang Arif Hakim Mahkamah Tinggi Syariah telah terkhilaf dalam membuat pertimbangan undang-undang dan fakta di dalam keputusannya pada 20/10/2021 apabila memerintahkan Plaintiff diberikan hak lawatan dengan anak-anak tersebut sebanyak dua (2) kali sebulan pada hari Sabtu atau Ahad pada hujung minggu ke dua dan ke empat. Hak lawatan anak-anak tersebut bermula jam 9.00 pagi dan hendaklah dipulangkan jam 9.00 malam pada hari yang sama sedangkan Plaintiff hanyalah ibu saudara sebelah ibu sahaja.
- ii. Yang Arif Hakim Mahkamah Tinggi Syariah telah terkhilaf dalam membuat pertimbangan fakta dan undang-undang apabila memerintahkan Plaintiff diberikan hak bersama dan bermalam apabila anak-anak tersebut mencapai umur sepuluh (10) tahun, sebanyak dua kali sebulan pada minggu kedua dan keempat, bermula jam 9.00 pagi pada hari Sabtu dan hendaklah dipulangkan sebelum jam 9.00 malam pada hari Ahad tanpa mengambil kira keselamatan anak-anak tersebut yang akan bermalam dengan Responden yang mana anak-anak tersebut adalah bukan mahram kepada suami Responden.
- iii. Yang Arif Hakim Mahkamah Tinggi Syariah telah terkhilaf dari segi fakta dan undang-undang di dalam keputusannya apabila tidak mengambil kira bahawa suami kepada Responden adalah berperangai yang tidak baik iaitu

pernah menangkap gambar arwah si mati sedang mandi di dalam bilik air yang mana fakta ini telah disahkan oleh saksi pertama Responden di dalam Nota Keterangan.

- iv. Yang Arif Hakim Mahkamah Tinggi Syariah telah terkhilaf dalam membuat pertimbangan dari segi fakta dan undang-undang apabila menyatakan di perenggan 18 Alasan Penghakiman bahawa kejadian tersebut tidak lagi berlaku selepas itu yang mana kejadian tersebut adalah faktor utama yang perlu diteliti oleh Mahkamah untuk tidak memberikan bermalam kepada Responden.
- v. Yang Arif Hakim Mahkamah Tinggi Syariah telah terkhilaf dalam membuat pertimbangan undang-undang dan fakta di dalam keputusannya apabila tidak mempertimbangkan fakta bahawa persekitaran anak-anak tersebut terabai kebajikannya apabila memberikan hak bermalam kepada Responden.
- vi. Yang Arif Hakim Mahkamah Tinggi Syariah telah terkhilaf dalam membuat pertimbangan undang-undang dan fakta di dalam keputusannya apabila memutuskan bahawa Responden diberikan hak bersama dan bermalam apabila anak-anak tersebut mencapai umur sepuluh (10) tahun sebanyak dua kali sebulan pada minggu ke dua dan ke empat, bermula jam 9.00 pagi pada hari Sabtu dan hendaklah dipulangkan sebelum jam 9.00 malam pada hari Ahad yang mana pendidikan anak-anak tersebut akan terganggu jika bermalam dengan Responden.

vii. Yang Arif Hakim Mahkamah Tinggi Syariah telah terkhilaf dalam membuat pertimbangan undang-undang dan fakta di dalam keputusannya yang mana merujuk kepada perenggan 22 Alasan Penghakiman. Perkara sebenar adalah anak-anak tersebut hanya dijaga selama enam bulan sahaja selepas kematian si mati tanpa kebenaran Perayu.

viii. Yang Arif Hakim Mahkamah Tinggi Syariah telah terkhilaf dari segi fakta dan undang-undang di dalam keputusannya apabila masih memberikan hak bermalam kepada Responden. Yang Arif Hakim telah terkhilaf apabila tidak mengambil kira berkaitan aurat anak-anak tersebut yang mana anak-anak tersebut adalah anak perempuan yang bukan mahram kepada suami Responden. Tambahan lagi rumah Responden hanyalah dua bilik sahaja.

ix. Yang Arif Hakim Mahkamah Tinggi Syariah telah terkhilaf dalam membuat pertimbangan undang-undang dan fakta apabila gagal menimbangkan keterangan dan pembuktian Perayu berhubung kebajikan, keselamatan, dan pendidikan anak-anak tersebut akan terjejas apabila bermalam dengan Responden.

[4] Manakala Responden di dalam Alasan Rayuan Balas bertarikh 29/1/2024 telah mengemukakan tiga (3) alasan sebagaimana di muka surat 296-297 Rekod Rayuan iaitu:

[i] Yang Arif Hakim Bicara telah terkhilaf dari segi hukum syarak, undang-undang dan fakta apabila memerintahkan Responden hanya diberikan hak lawatan, bersama dan bermalam dengan anak-

anak tersebut apabila anak-anak tersebut mencapai umur sepuluh (10) tahun.

[ii] Yang Arif Hakim Bicara telah terkhilaf dari segi hukum syarak, undang-undang dan fakta apabila tidak memutuskan tuntutan Responden untuk mendapatkan hak melawat, bersama dan bermalam dengan anak-anak tersebut pada cuti-cuti perayaan Hari Raya Aidilfitri dan Aidiadha setahun sekali secara bergilir-gilir.

[iii] Yang Arif Hakim Bicara telah terkhilaf dari segi hukum syarak, undang-undang dan fakta apabila tidak memutuskan tuntutan Responden untuk mendapatkan hak melawat, bersama dan bermalam dengan anak-anak tersebut separuh dari cuti persekolahan.

Fakta Kes

[5] Perayu adalah bapa kandung kepada anak-anak yang menjadi *subjek matter* dalam rayuan ini. Manakala Responden pula adalah ibu saudara kepada anak-anak tersebut dan juga merupakan kakak kepada ibu kandung anak-anak tersebut (selepas ini ibu kandung dikenali sebagai si mati).

[6] Perayu dan si mati telah bernikah pada 5/1/2012 dan telah bercerai pada 28/2/2013. Ibu kandung (simati) telah meninggal dunia pada 27/7/2016. Hasil perkahwinan pasangan ini dikurniakan dua orang anak perempuan kembar iaitu:

- a. Nurian Ariana binti Kamarulzaman No. KP: 121112-10-1510 dan
- b. Nurin Arissa binti Kamarulzaman No. KP: 121112-10-1588.

[6] Pada 4/3/2014 Mahkamah Tinggi Syariah Shah Alam telah mengeluarkan Perintah Persetujuan antara Perayu dan si mati berkenaan hak jagaan anak-anak tersebut yang diletakkan di bawah jagaan si mati dan hak lawatan diberikan kepada Perayu.

[7] Selepas kematian si mati, Perayu telah mengambil anak-anak tersebut dan Responden telah memfailkan Tuntutan Ubah Perintah terhadap Penghakiman Persetujuan tersebut melalui Saman No. 10100-026-0007-2017. Semasa di peringkat perbicaraan, Responden telah mengemukakan dua orang saksi iaitu:

- a. Siti Zaleha binti Mat Sani (adik kandung Responden) dan;
- b. Mat Sani bin Injah (bapa kandung Responden)

[8] Manakala Perayu pula tidak mengemukakan sebarang saksi dalam perbicaraan kes tersebut. Pada 5/10/2020 Mahkamah Bicara telah memanggil kedua-dua anak tersebut untuk ditemu bual sebelum memberikan keputusan pada 20/10/2021 sebagaimana di perenggan [1] di atas. Akibat tidak berpuashati dengan keputusan tersebut, Perayu telah memfailkan Notis Rayuan pada 26/10.2021 dan Responden pula memfailkan Notis Rayuan Balas pada 1/11/2021.

ULASAN MAHKAMAH RAYUAN SYARIAH

[9] Bagi maksud rayuan ini, kami telah meneliti Notis Rayuan, Alasan Rayuan, Alasan Rayuan Balas, Rekod Rayuan dan Penghujahan bertulis yang telah dikemukakan oleh kedua-dua pihak Perayu dan Responden. Kami dapati semasa dalam prosiding, Responden telah bersetuju menyerahkan hak jagaan anak-anak

tersebut diberikan kepada Perayu. Justeru, isu yang timbul dan perlu diulas dan diputuskan oleh kami hanyalah satu isu sahaja iaitu **sama ada YA Hakim Bicara telah terkhilaf dalam keputusannya apabila memberikan hak bermalam anak-anak tersebut diberikan kepada Responden dan Responden tidak diberikan hak cuti sekolah dan berhari raya secara bergilir-gilir.**

ISU : SAMA ADA YA HAKIM BICARA TELAH TERKHILAF DALAM KEPUTUSANNYA APABILA MEMBERIKAN HAK BERMALAM ANAK-ANAK TERSEBUT DIBERIKAN KEPADA RESPONDEN DAN RESPONDEN TIDAK DIBERIKAN HAK CUTI SEKOLAH DAN BERHARI RAYA SECARA BERGILIR-GILIR.

[10] Perayu menghujahkan bahawa di dalam rayuan ini, Responden hanyalah emak saudara sebelah ibu kepada anak-anak tersebut. Perayu merujuk kepada Seksyen 82 (2) Enakmen Undang-Undang Keluarga Islam (Negeri Selangor) 2003 iaitu berkenaan susunan keutamaan hadhanah atau hak penjagaan apabila ibu hilang kelayakan sebagaimana berikut:

[11]

82. Orang yang berhak menjaga kanak-kanak

(2) Jika Mahkamah berpendapat bahawa ibu adalah hilang kelayakan di bawah Hukum Syarak dari mempunyai hak terhadap hadhanah atau penjagaan anaknya, maka hak itu, tertakluk kepada subseksyen (3), hendaklah berpindah kepada salah seorang yang berikut mengikut susunan keutamaan yang berikut, iaitu—

(a) nenek sebelah ibu hingga ke atas;

- (b) bapa;
- (c) nenek sebelah bapa hingga ke atas;
- (d) kakak atau adik perempuan seibu sebapa;
- (e) kakak atau adik perempuan seibu;
- (f) kakak atau adik perempuan sebapa;
- (g) anak perempuan dari kakak atau adik perempuan seibu sebapa;
- (h) anak perempuan dari kakak atau adik perempuan seibu;
- (i) anak perempuan dari kakak atau adik perempuan sebapa;
- (j) **emak saudara sebelah ibu;**
- (k) emak saudara sebelah bapa; dan
- (l) waris lelaki yang boleh menjadi warisnya sebagai '*asabah* atau residuari.

[12] Perayu berhujah berdasarkan seksyen 82 tersebut Responden berada di peringkat susunan kelayakan ke 10 terhadap anak-anak tersebut dan tidak layak mendapat hak lawatan sebanyak dua kali sebulan.

[13] Perayu seterusnya berhujah bahawa YA Hakim Bicara telah terkhilaf kerana memberikan hak bersama dan bermalam apabila anak-anak tersebut mencapai umur 10 tahun. Ini kerana anak-anak tersebut merupakan anak-anak perempuan dan bukan mahram kepada suami Responden pasti ini akan mendatangkan pelbagai mudharat ke atas anak-anak tersebut.

[14] Dalam hal ini Perayu berhujah dengan merujuk kepada Kitab Fiqh dan Perundangan Islam Jilid VII oleh Wahbah Al-Zuhaili muka surat 921-923 berkenaan fasal ziarah anak dengan menyatakan bahawa di dalam kitab fiqh hanya mensyaratkan ziarah sahaja tanpa bermalam. Ibu hanya dibenarkan ziarah anak tanpa bermalam. Oleh yang demikian di dalam kes ini melibatkan ibu saudara sebelah ibu yang mana ia adalah jauh hubungan dengan anak-anak tersebut dan sepatutnya hak bermalam haruslah tidak diberikan kepada Responden.

[15] Seterusnya berkenaan hak bermalam ini juga, Perayu berhujah berkenaan kekhilafan YA Hakim Bicara dalam keputusannya telah tidak mengambil kira bahawa suami Responden adalah berperangai tidak baik iaitu pernah menangkap gambar arwah si mati sedang mandi di bilik air dan fakta ini telah disahkan oleh saksi pertama Responden di dalam Nota Keterangan muka surat 196 Rekod Rayuan. Justeru Perayu berhujah bahawa adalah tidak selamat anak-anak tersebut bersama dua kali sebulan dan bermalam dengan Responden.

[16] Selanjutnya Perayu turut berhujah berkenaan keadaan rumah tempat tinggal Responden bahawa keadaan anak-anak tersebut tidur satu bilik dengan suami Responden adalah tidak selamat kerana anak-anak tersebut adalah anak-anak perempuan dan suami Responden bukan mahram kepada anak-anak tersebut sebagaimana keterangan yang diberikan oleh Responden semasa disoal balas oleh Peguam Syarie Perayu pada 6/9/2018.

[17] Perayu turut berhujah bahawa Responden hanya mampu menyewa rumah dua bilik sahaja yang mana anak-anak tersebut tidak selesa tinggal di situ. Perayu dalam keterangannya telah menyatakan bahawa persekitaran rumah Responden tidak sihat kerana adanya mat rempit, penagihan dadah, ada pelajar yang tidak

bersekolah, remaja yang tidak bekerja dan pendidikan anak-anak yang terlalu rendah yang akan mempengaruhi anak-anak tersebut jika hak bermalam diberikan kepada Responden.

[18] Selain itu dalam aspek pendidikan, Perayu menghujahkan pendidikan anak-anak akan terganggu jika tempoh masa pemulangan anak-anak dipulangkan sebelum jam 9.00 malam pada hari Ahad kerana keesokan harinya anak-anak akan bersekolah yang akan menyebabkan anak-anak akan keletihan pulang pada waktu malam tersebut dan akan mengganggu pendidikan anak-anak di sekolah pada hari esoknya. Justeru Perayu memohon agar hak lawatan dan bermalam dua kali sebulan dibatalkan oleh Mahkamah Yang Mulia ini.

[19] Seterusnya berkenaan rayuan balas Responden, Perayu menghujahkan Responden langsung tidak pernah memohon untuk bersama, bermalam, untuk perayaan Hari Raya Aidilfitri dan Aidiladha serta cuti sekolah. Oleh yang demikian Perayu menghujahkan rayuan balas Responden harus ditolak dan rayuan balas Responden adalah fakta baharu dan tidak harus dipertimbangkan.

[20] Justeru Perayu menyimpulkan dan memohon agar rayuan ini diluluskan dan Mahkamah Yang Mulia ini menolak rayuan balas Responden serta tidak memberikan hak bermalam kepada Responden.

[21] Sebagai respon kepada hujah Perayu, Responden dengan tegas menyangkal hujah Perayu berkenaan peringkat kedudukan dalam senarai susunan keutamaan penjagaan dengan menyatakan walaupun kedudukan Responden sebagai ibu

saudara sahaja ia tidaklah menghalang Responden untuk mendapat hak lawatan dan bermalam bersama anak-anak tersebut.

[22] Menurut Responden, Pihak Perayu sepatutnya meneliti dan memahami kehendak seksyen 82 tersebut dengan lebih jelas kerana ia adalah kelayakan yang menunjukkan keutamaan penjagaan dan berhujah ia tidak bermaksud menutup ruang tuntutan Responden secara keseluruhan dan hilang terus kelayakan hak melawat, bersama dan bermalam dengan anak-anak tersebut.

[23] Dalam hal ini, Responden merujuk kepada keputusan kes *Abdul Rahman Shafiee lwn. Hasma Senawi & Satu Lagi [1998] 1 MSLR* yang mana Panel Rayuan Syariah Wilayah Persekutuan [Kes Rayuan Mal: Bil.1/97] telah memutuskan yang mana hak jagaan anak-anak tersebut diberikan kepada ibu saudara memandangkan ibunya telah berkahwin lain. Bapa Mohd Shah Redza diberikan hak melawat dan mengambil anaknya pada penghujung minggu iaitu hari Sabtu petang dan kembalikannya ke kediaman ibu saudara pada petang hari Ahad.

[24] Responden turut berhujah bahawa anak-anak tersebut memerlukan kasih sayang seorang ibu sepertimana anak-anak lain dan Responden mampu memberikannya apatah lagi anak-anak tersebut yang kini berusia 12 tahun memerlukan perhatian lebih dari seorang ibu.

[25] Responden seterusnya berhujah walaupun hak jagaan anak-anak diberikan kepada Perayu, namun Responden selaku ibu saudara tidaklah terhalang untuk berjumpa dan bermalam apatah lagi mempunyai pertalian darah dengan anak-anak

tersebut. Oleh itu Responden berhujah bahawa Responden adalah orang yang paling hampir kepada anak-anak tersebut seperti seorang ibu.]

[26] Selanjutnya isu berkenaan suami Responden, Responden menghujahkan Perayu tidak sepatutnya membangkitkan isu ini memandangkan perkara tersebut berlaku sebelum perayu berkahwin dengan si mati. Perayu sengaja membangkitkan isu ini seolah-olah telah hilang kebaikan Responden terhadap anak-anak tersebut yang sama-sama menjaga anak-anak bersama si mati selepas berlakunya perceraian antara si mati dan Perayu.

[27] Oleh itu Responden menghujahkan bahawa YA Hakim Bicara dalam keputusannya telah meneliti dan mengambil kira kebajikan, masalah dan kepentingan anak-anak tersebut sebagai asas keputusannya dan Perayu telah gagal menunjukkan kekhilafan Hakim Bicara. Responden juga turut menghujahkan bahawa keputusan YA Hakim Bicara membenarkan Responden bermalam dengan anak-anak dua kali sebulan adalah wajar bagi menyambung hubungan silaturrahim dan haram memutuskannya. Justeru Responden memohon agar rayuan Perayu ditolak dan rayua balas Responden diluluskan.

[28] Bagi mengupas dan mengulas isu yang kami nyatakan di atas, terlebih dahulu kami merujuk kepada suatu isu penting yang ditimbulkan oleh Perayu dalam rayuan ini iaitu berkenaan isu keselamatan dan kebajikan anak-anak tersebut. Isu ini penting pada hemat kami kerana ia menjadi asas kepada kewajaran sama ada anak-anak tersebut wajar diberikan hak bermalam dengan Responden atau sebaliknya.

[29] Dalam hal ini kami telah merujuk kepada keterangan Saksi Pertama Plaintiff (Responden) di muka surat 196 Rekod Rayuan ketika disoal balas oleh Peguam Defendan (Perayu) dan menyatakan sebagaimana berikut:

PD: "Kamu tahu ada kejadian pada 2010, Suami Plaintiff pernah ambil gambar simati sedang mandi?"

SP1: Ya.

PD: Macam mana kamu tahu?

SP1: Simati sendiri yang bagitahu saya."

[30] Berdasarkan kenyataan Saksi Pertama Plaintiff (Responden) tersebut, kami berpuashati fakta berkenaan kelakuan suami Responden tersebut tidak pernah dipertikaikan kewujudannya dan kami berpuashati kebimbangan Perayu berhubung tahap keselamatan anak-anak tersebut adalah berasas yang memerlukan kami campur tangan dan memberi perhatian kepada kewajaran isu bermalam sebagaimana yang diputuskan oleh YA Hakim Bicara.

[31] Selanjutnya berkenaan isu cuti sekolah dan hari perayaan yang ditimbulkan oleh Responden dalam rayuan balas. Kami telah merujuk kepada pliding Saman dan Pernyataan Tuntutan Plaintiff (Responden) sebagaimana di muka surat 1-8 Rekod Rayuan. Hasil penelitian kami mendapati bahawa tiada sebarang kenyataan berhubung dengan permohonan cuti sekolah dan cuti perayaan diplidkan oleh pihak Responden apatah lagi tiada sebarang permohonan pindaan kepada Pernyataan Tuntutan dikemukakan dalam tuntutan ini. Oleh yang demikian dengan hormatnya kami bersetuju dengan hujah Perayu bahawa isu berkenaan cuti

persekolahan dan cuti perayaan ini adalah suatu isu baharu dan ia adalah selari dengan Arahan Amalan No.No.8 Tahun 2004 yang menyatakan bahawa:

Arahan Amalan No.8 Tahun 2004

Tambahan Fakta Baru semasa Prosiding Rayuan

*Saya ingin menarik perhatian YAA kepada keputusan Mesyuarat Arahan Amalan Mahkamah Syariah seluruh Malaysia Bil.1 Tahun 2004 pada 8-9 Jun 2004 bersamaan 19-20 Rabiulakhir 1425H di Subang Jaya, Selangor telah bersetuju dan mengesahkan untuk menerima pakai arahan amalan berhubung tambahan fakta baharu semasa prosiding rayuan di Mahkamah yang mendengar rayuan **adalah tidak dibenarkan.***

Berdasarkan Arahan Amalan tersebut, isu baharu yang ditimbulkan oleh Responden dalam rayuan ini adalah tidak dibenarkan. Oleh yang demikian, dengan hormatnya rayuan balas Perayu tidak dapat kami pertimbangkan.

KESIMPULAN

[32] Berdasarkan ulasan dan autoriti yang kami nyatakan di atas, kami berpuashati bahawa tindakan YA Hakim Bicara memberikan hak bermalam kepada Responden bersama anak-anak tersebut adalah suatu kekhilafan yang mewajarkan kami untuk campur tangan demi memastikan tahap keselamatan dan kebajikan anak-anak tersebut terjaga dan terpelihara.

[33] Oleh yang demikian, kami mendapati hak bermalam yang diberikan oleh YA Hakim Bicara perlu dibatalkan tanpa menafikan hak lawatan dan bersama yang

sewajarnya diberikan kepada pihak Responden bagi memastikan ikatan silaturrahim anak-anak tersebut dengan Responden dan keluarga Responden akan terus utuh dan terjalin.

[34] Pada kesempatan ini sebagai peringatan, kami kemukakan pandangan Hakim Bicara di dalam kes *Charlotte Mary Erica Leng lwn. Anis Sani Bin Ariffin*, JH 47(2) bahawa kedua-dua pihak hendaklah mematuhi apa-apa perintah/penghakiman yang dikeluarkan oleh Mahkamah tanpa engkar agar proses pelaksanaan perintah Mahkamah berjalan lancar. Kedua-dua pihak juga hendaklah memberikan kerjasama dalam memastikan kebajikan dan kemaslahatan anak-anak tersebut terjaga tanpa halangan antara satu sama lain bagi menunaikan tanggungjawab masing-masing kepada anak-anak tersebut.

[34] Kami juga kemukakan pandangan Panel Hakim Mahkamah Rayuan Syariah Negeri Kelantan di dalam kes *Mohd Radhi Bin Haji Che Daud lwn. Khadijah Binti Yaacob*, JH 17(1) sebagai renungan bersama iaitu -

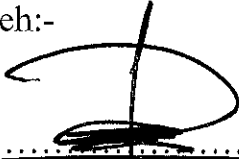
“Tujuan hadhanah atau penjagaan kanak-kanak ialah untuk masalah dan kebaikan kanak-kanak yang dipelihara sebagai hak asasi bagi kanak-kanak itu dan hak itu mesti diutamakan lebih dari hak pihak yang ingin memelihara mereka.”

KEPUTUSAN

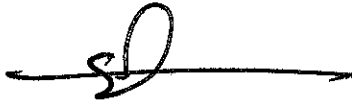
SETELAH membaca dan meneliti Rekod Rayuan, Notis Rayuan Perayu, Notis Rayuan Balas Responden, Alasan Rayuan Perayu dan Alasan Rayuan Balas Responden serta Hujah Bertulis pihak-pihak, MAKA Kami sebulat suara memutuskan seperti yang berikut:-

- [1] Rayuan Perayu DITERIMA.
- [2] Terma 4 Perintah Mahkamah Tinggi Syariah bertarikh 20/10/2021 adalah DIBATALKAN dan terma 2 Perintah DIUBAH kepada:
 - 2. Mahkamah memerintahkan Plaintiff diberikan hak lawatan dan bersama dengan anak-anak tersebut sebanyak 2 kali sebulan pada hari Sabtu atau Ahad pada hujung minggu kedua dan keempat. Hak lawatan anak-anak tersebut bermula jam 9.00 pagi dan hendaklah dipulangkan pada jam 6.00 petang pada hari yang sama.
- [3] Terma-terma lain dalam perintah tersebut DIKEKALKAN.
- [4] Rayuan Balas Responden DITOLAK.

Dibaca dan ditandatangani oleh:-


.....
1. **YAA DATUK HAJI MOHD RADZI BIN ABD. LATIF**
Pengerusi
Panel Hakim Mahkamah Rayuan Syariah Selangor.

Dipersetujui oleh :-



-
2. **YA DATO' HAJI MOHAMAD SHAKIR BIN ABDUL HAMID**
Panel Hakim Mahkamah Rayuan Syariah Selangor.

Dipersetujui oleh :-



-
3. **YA DATO' HAJI ABAS BIN NORDIN**
Panel Hakim Mahkamah Rayuan Syariah Selangor.

